P U T U S A N
Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nanang Kurniawan Alias Nanang**
2. Tempat lahir : Mabar
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 4 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangaan VI Lingkungan XV, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 ;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 827/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 3 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, sebagaimana diatur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG dengan pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,75 gram;

1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runciing berbentuk sekop;

1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisika 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebanyak Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di teras depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Mangaan Lingkungan 15, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyerahkan Narkotika Golongan I" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat terlihat Terdakwa yang sedang duduk di teras depan sebuah rumah, dan melihat hal tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil di atas batu papin blok di samping kaki sebelah kiri Terdakwa berdiri. Bahwa kemudian Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari penggeledehan badan Terdakwa tersebut juga diamankan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil serta uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diamankan Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. SANDI Alias BERTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tresebut sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan jualkan kembali kepada pembeli dalam bentuk paketan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ukuran sedang dengan menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu kemudian Terdakwa memindahkannya ke plastik klip ukuran kecil dan memberinya kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SANDI Alias BERTO (DPO) selama 1 (Satu) bulan dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (Satu) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil dijualkan Terdakwa, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 084/III/POL-10009/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1660/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama NANANG KURNIAWAN Alias NANANG berupa: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di teras depan sebuah rumah yang terletak di Jalan Mangaan Lingkungan 15, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwewenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MUHAMMAD melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat terlihat Terdakwa yang sedang duduk di teras depan sebuah rumah, dan melihat hal tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil di atas batu papin blok di samping kaki sebelah kiri Terdakwa berdiri. Bahwa kemudian Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari penggeledehan badan Terdakwa tersebut juga diamankan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil serta uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diamankan Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. SANDI Alias BERTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tresebut sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan jualkan kembali kepada pembeli dalam bentuk paketan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

klip ukuran sedang dengan menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu kemudian Terdakwa memindahkannya ke plastik klip ukuran kecil dan memberinya kepada pembeli.

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.
- Berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 028/I/POL-10009/2024 tanggal 04 Januari 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa IDRIS SANI berupa 2 (dua) buah plastik klip bening list merah berisi kristal berwarna putih didguga narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 86/NNF/2024 tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama IDRIS SANI berupa: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,41 (nol koma empat saatu) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BIMA CITRA SILABAN, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi melakukan penangkapan 1 (satu) Orang laki-laki yang mengaku bernama Nanang Kurniawan Als Nanang;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jln Mangaan Link 15 Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan tepaynya di teras depan rumah milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu kantor APTU SUNARDI,AIPDA TOHOM REYMOND,BRIGADIR M ALI AKBAR PURBA dan BRIGADIR FACHRI MUHAMMAD dan terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip ikiran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah pipet plastik klip yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yg berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil di atas papin blok di samping kaki sebelah kiri NANANG KURNIAWAN Als NANANG berdiri lalu kami menggeledah badan NANANG KUNIAWAN als NANANG dan pada saat itu kami menemukan uang sebanyak Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai dimana terdakwa mengaku uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama SANDI Als BERTO;
- Bahwa saksi-saksi mendapatkan info bahwa terdakwa kegiatannya jual beli Narkotika sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi M ALI AKBAR PURBA, dibawah Janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi melakukan penangkapan 1 (satu) Orang laki-laki yang mengaku bernama Nanang Kurniawan Als Nanang;
- Bahwa adapun penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jln Mangaan Link 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan tepaynya di teras depan rumah milik orang lain;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu kantor APTU SUNARDI, AIPDA TOHOM REYMOND,BRIGADIR M ALI AKBAR PURBA dan BRIGADIR FACHRI MUHAMMAD dan terdakwa kami tangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut kami menemukan 1 (satu) buah plastik klip ikiran sedang yang berisikan Narkotika jenis sabu,1 (satu) buah pipet plastik klip yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yg berisikan 10 (sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil di atas papin blok di samping kaki sebelah kiri NANANG KURNIAWAN Als NANANG berdiri lalu kami menggeledah badan NANANG KUNIAWAN als NANANG dan pada saat itu kami menemukan uang sebanyak Rp 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah)di kantong depan sebelah kanan celana yang di pakai dimana terdakwa mengaku uang tersebut hasil penjualan Narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama SANDI Als BERTO;
- Bahwa saksi-saksi mendapatkan info bahwa terdakwa kegiatannya jual beli Narkotika sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Nanang Kurniawan Alias Nanang** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan Terdakwa telah membeli,menjual,memiliki dan menguasai Narkotika yang disebut sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jln Mangaan Link 15v Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan Tepatnya di teras rumah orang lain;
- Bahwa saat itu sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah orang lain di atas batu papin blok sambil menunggui pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan tiba-tiba

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menangkap Terdakwa dan laki-laki tersebut mengaku polisi;

- Bahwa Terdakwa menjual, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sejak hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang Terdakwa beli dari seorang bandar Narkotika jenis sabu yang bernama panggilan SANDI Als BERTO;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 (gram) yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selama 1 (satu) bulan ini sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa membeli Narkortika jenis sabu dari SANDI Als BERTO;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,75 gram;

1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runciing berbentuk sekop;

1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisika 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebanyak Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, didalam berkas perkara juga terdapat bukti surat berupa:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1660/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa atas nama NANANG KURNIAWAN Alias NANANG berupa: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 Wib di Jln Mangaan Link 15v Kel Mabar Kec Medan Deli Kota Medan Tepatnya di teras rumah orang lain;
- Bahwa saat itu sebelum Terdakwa di tangkap Terdakwa sedang duduk di teras depan rumah orang lain di atas batu papin blok sambil menunggui pembeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa dan tiba-tiba ada beberapa orang yang tidak Terdakwa kenal menangkap Terdakwa dan laki-laki tersebut mengaku polisi;
- Bahwa Terdakwa menjual, memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu sejak hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib yang Terdakwa beli dari seorang bandar Narkotika jenis sabu yang bernama panggilan SANDI Als BERTO;
- Bahwa cara Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) / 1 (gram) yang Terdakwa beli pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bulan, selama 1 (satu) bulan ini sampai dengan sekarang ini Terdakwa sudah lupa berapa kali Terdakwa membeli Narkortika jenis sabu dari SANDI Als BERTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dianggap telah termuat sebagai satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : NANANG KURNIAWAN ALIAS NANANG dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenannya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD (para saksi tersebut merupakan anggota Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan) mendapatkan informasi bahwa adanya seseorang yang merupakan penjual Narkotika jenis shabu di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan.

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung menuju ke lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi, Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan pengamatan dan setelah beberapa saat terlihat Terdakwa yang sedang duduk di teras depan sebuah rumah, dan melihat hal tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari penangkapan tersebut Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil di atas batu papin blok di samping kaki sebelah kiri Terdakwa berdiri. Bahwa kemudian Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan Saksi FACHRI MUHAMMAD melakukan penggeledahan badan Terdakwa, dan dari penggeledehan badan Terdakwa tersebut juga diamankan uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) di kantong depan sebelah kanan celana yang dipakai Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti berupa 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing berbentuk skop dan 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil serta uang tunai sejumlah Rp 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) yang diamankan Saksi SUNARDI, Saksi BIMA CITRA SILABAN, Saksi TOHOM REYMOND, dan Saksi M ALI AKBAR PURBA, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saksi FACHRI MUHAMMAD dari Terdakwa adalah benar milik Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui bahwa Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. SANDI Alias BERTO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Mangaan Lingkungan 15 Kelurahan Mabar Kecamatan Medan Deli Kota Medan, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu tresebut sebanyak 1 (Satu) gram seharga Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa akan jualkan kembali kepada pembeli dalam bentuk paketan seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa mengambil Narkotika jenis shabu yang ada di dalam plastik klip ukuran sedang dengan menggunakan 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runcing yang berbentuk skop lalu kemudian Terdakwa memindahkannya ke plastik klip ukuran kecil dan memberinya kepada pembeli.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui telah menjual Narkotika jenis shabu-shabu dari Sdr. SANDI Alias BERTO (DPO) selama 1 (Satu) bulan dimana Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 1 (Satu) gram Narkotika jenis shabu yang berhasil dijualkan Terdakwa, dimana keuntungan tersebut Terdakwa pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari, Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwewenang maka Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pelabuhan Belawan untuk proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Nomor: 084/III/POL-10009/2024 tanggal 22 Maret 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh MALA KARTIKA SE Nik P.79032, selaku Manajer Cabang Pegadaian Cp Labuhan Deli bahwa barang bukti Terdakwa NANANG KURNIAWAN Alias NANANG berupa 1 (Satu) buah plastik klip bening berisi kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu shabu dengan berat bersih = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti Narkotika No. LAB: 1660/NNF/2024 tanggal 03 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt. 2. YUDIATNIS, ST. dari Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama NANANG KURNIAWAN Alias NANANG berupa: 1 (Satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto = 0,75 (nol koma tujuh lima) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. maka dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, sebagaimana akan disebutkan pula dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,75 gram, 1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runciing berbentuk sekop, 1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisika 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang sebanyak Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa adil baik berdasarkan rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, korektif, dan edukatif agar Terdakwa pada waktu dan setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, serta tidak akan mengulangi untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan parameter-parameter tersebut di atas, maka memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Menyatakan Terdakwa **Nanang Kurniawan Alias Nanang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Nanang Kurniawan Alias Nanang** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,75 gram;

1 (Satu) buah pipet plastik yang ujungnya runciing berbentuk sekop;

1 (Satu) buah plastik klip ukuran sedang yang berisika 10 (Sepuluh) plastik klip yang kosong ukuran kecil

Dirampas untuk dimusnahkan.

Uang sebanyak Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H., Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rohanna Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarah Marisi Ireney Sidauruk, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Frans Effendi Manurung, S.H.., M.H.	Muhammad Kasim, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rohanna Pardede, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)